تَعْـويضٌ

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٩٥ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٣٩٧ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/٩هـ

المَوْضُوعَاتُ

تعويض - تعويض عن عمل مادي - التسبب في إنهاء التعاقد مع شركة تجارية - انتفاء البينة - أركان المسؤولية التقصيرية - انتفاء ركن الخطأ - شروط ركن الضرر - ربح فائت - عدم التعويض عن الضرر المحتمل - انتفاء ركن الضرر.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء تسببها في إنهاء التعاقد مع شركة تجارية على إنشاء مشروع - استناد المدعي إلى خطاب صادر من المدعى عليها - الثابت أن خطاب المدعى عليها تضمن الإفادة بعدول الشركة التجارية عن إنشاء المشروع، ولم يتضمن إحداث أثر قانوني أو مادي بحق المدعي؛ مما يتقرر معه انتفاء خطأ المدعى عليها - الأصل عدم التعويض عن الربح الفائت، ولا يجوز التعويض عن الأرباح المفترضة - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (١٠٩) في الدورة رقم (١٢/٣)، بشأن الضرر الذي يجوز التعويض عنه.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وحددت لها جلسات مرئية عن بُعد، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ فذكر بأنها وفق ما جاء في صحيفة الدعوى من أنه صدر خطاب المدعى عليها برقم (١٨٥٩٨) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٤هـ المتضمن إفادة الرئيس التنفيذي لشركة (...) أنهم عدلوا عن الموقع، وأن لديهم توجه في أن يكون مشروعهم بمنطقة الجوف، وحيث إن هذا الخطاب أوقف العمل الخاص بموكله مع شركة (...) المتعاقد معها، وتسبب في ضياع حق موكله، وأن الرئيس التنفيذي لشركة (...) قد نفى أن يكون الإيقاف بسببه، بالقضية المقيدة برقم (...) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ والتي تم الحكم بها ((برد الدعوى بناءً على اليمين الذي بذله))، وقد تظلم لدى المدعى عليها برقم (٣٦٣٦١) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢١هـ، وحصر وكيل المدعي الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغ قدره (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف ريال وفقاً للعقد المبرم بين موكله وشركة (...)، إذ إن خطاب المدعى عليها رقم (١٨٥٩٨) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٤هـ قد تسبب في إنهاء التعاقد بين موكله وشركة (...). وبطلب جواب ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة رد عبر منصة (معين) خدمة تبادل المذكرات، والتي تضمنت: بأن الدعوى مقامة على غير ذي صفة حيث إن المدعى عليها ليست طرفاً

طرفاً في التعاقد بين المدعي وشركة (...) وكان على المدعي رفع دعواه إن رغب على من تعاقد معه أمام القضاء العام، كما أن عدم ثبوت حقه في مواجهة طرف التعاقد أمام المحكمة المختصة لا يعني ثبوته في مواجهة المدعى عليها، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه. فطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم ما يثبت توافر أركان المسؤولية التقصيرية في جانب المدعى عليها فقدم مذكرة رد عبر منصة (معين) خدمة تبادل المذكرات جاء فيها: أنه بناءً على تعاقد موكله مع شركة (...)، وفيه يقوم الطرف الثاني باستخراج رخصة واستئجار أرض لثلاث قطع لإنشاء مشروع دواجن بمنطقة القصيم، بمبلغ مقطوع قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسمئة ألف ريال تدفع بعد إنهاء الموافقات واستلام الرخص من قبل الطرف الأول، وفي حالة تحويلها إلى قرارات تملك للأراضي فيتم دفع مبلغ إضافي قدره مليون ريال، على أن تكون المدة أربعة أشهر من تاريخ التوقيع عليها، إلا إذا ثبت أن التأخير ناتج عن الجهات الرسمية، وأن يقوم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بجميع ما يحتاجه من خطابات تفويض لازمة لإنهاء وضع تلك الأراضي إذا لم يستطع الطرف الثاني الوفاء بالتزاماته باستخراج الرخص فإنه لا يستحق أي مبلغ عن العمل المنجز وإنما يعتبر إنجاز الرخص وتسليمها هو محدد دفع المبلغ المذكور أعلاه، وقد صادقت على صحة صدور هذا العقد المذكور أعلاه شركة (...) بمجلس الحكم، وهذا ثابت بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٨هـ الصادر من المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء، وما يؤكد علاقة الجهة المدعى عليها أنها

قد أقرت بصدور الخطاب محل الدعوى منها وهذا ثابت بالصك المشار إليه، وهذا يثبت توافر أركان المسؤولية التقصيرية: ١-الخطأ: وهو فعل المدعى عليها بإيقاف العمل بالمشروع المؤدي إلى اعتبار محل العقد منتهي. ٢-الضرر: ويتمثل بعدم تمكن موكله من استلام حقوقه المتفق عليها بالعقد؛ بناءً على احتجاج شركة (...) بعدم إكمال العمل المتفق عليه مع موكله وأنه لم يكن لها علاقة أو سبب بصدور خطاب إيقاف المشروع الصادر من المدعى عليها ٣-العلاقة السببية: أن فعل المدعى عليها بالتدخل بالعقد هو خطأ؛ لأنه فعل غير مأذون لها به مما تسبب بضرر بالغ على موكله، وقدم صورة من الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٨هـ الصادر من المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء. وعقب ممثل المدعى عليها بمذكرة رد قدمها عبر منصة (معين) خدمة تبادل المذكرات، والتي تضمنت ما يلي: ما يتعلق بركن الخطأ، الجواب عليه من وجهين: الوجه الأول: أن خطاب المدعى عليها محل الدعوى صدر بمواجهة شركة (...)، وتضمن أنه تمت المفاهمة مع المدير التنفيذي للشركة وقررت الشركة عدولهم عن الموقع، كما أن الخطاب المشار إليه يمنحه النظام صفة المحرر الرسمي له حجيته ولا يقبل الطعن فيه إلا بالتزوير، كما أنه في حال الطعن لابد من أن يكون من ذي صفة صدر المستند في مواجهته وعلى المدعي بذلك عبء الإثبات، الوجه الثاني: أنه سبق أن صدر كتاب مدير عام إدارة تصنيف ومسح الأراضي بوزارة الزراعة رقم (٦٦٩٦) وتاريخ ١٤٣٠/١/٨هـ الموجه لمدير عام مؤسسة (...) بشأن طلب المؤسسة التوسع في مشروع المؤسسة لإنتاج الدجاج اللاحم وما تضمنه الخطاب

أن الموقع يشمل منطقة مراعي طبيعية، ويقع بين عدد من القرى والهجر، وبالقرب من حرم التحديد الإداري بين منطقة القصيم وحائل، ويوجد بالموقع علامات كثيرة ومتفرقة تحمل رموزاً وأرقاماً، قد تكون عائدة لجهات حكومية، كما أنه يكثر بالموقع أشجار الأرطى، وهو الموقع الوحيد بهذه المنطقة للمراعي وغير مناسب للمشروع، أما ما يتعلق بالعلاقة السببية: فإن ركن العلاقة السببية يستلزم منه رابطة قانونية ما بين الخطأ والضرر وهذا غير متحقق في دعوى المدعي، وما يتعلق بركن الضرر: إن المدعي في هذه الدعوى يطالب بتعويضه عن ضرر غير ثابت ولا يعدو عن كونه ضرراً احتمالياً وطلبه التعويض إنما هو تعويض عن كسب فائت والتي نصت أراء الفقهاء على تحريم التعويض عنه معللين بذلك أخذه لحكم الربا الصريح. فعقب وكيل المدعي بمذكرة قدمها عبر خدمة تبادل المذكرات، جاء فيها: أن الإقرار من المدعى عليها بصحة صدور الخطاب محل الدعوى، وأنها السبب المباشر في إيقاف العمل بالمشروع، إقرار قضائي له إعماله في إثبات صحة ما يدعي به موكله من كون المدعى عليها هي المسؤولة وعليها ضمان بما تسببت به من آثار، كما أن الرئيس التنفيذي لشركة (...) قد بذل اليمين على نفي أنه كان سبباً في صدور الخطاب محل الدعوى، وعلى هذا تبقى المسؤولية قائمة ومنعقدة على الجهة المدعى عليها. فعقب ممثل المدعى عليها بمذكرة قدمها عبر خدمة تبادل المذكرات والتي تضمنت: أن المدعى عليها لم يسبق أن أنكرت صدور الخطاب من قبلها، وإنما أكدت على عدة أمور هي: أ-أنه صدر بناءً على أسباب جوهرية تمنع من إقامة المشروع في المنطقة المشار إليها والتي وردت في

خطاب وزارة الزراعة الموجه أصله للرئيس التنفيذي لشركة (...). ب-أنه صدر بناءً على المفاهمة مع الرئيس التنفيذي لشركة (...) وهو ما أكدوا عليه، والوارد في محرر رسمي له حجيته ولا يحق لوكيل المدعي الطعن فيه لعدم الصفة، كما أنهم لا يرون أي حجية في ذلك على أن موكله كان قائماً بالعمل ويرتب المسؤولية على المدعى عليها وإنما هي قرينة تثبت العكس وهو كلام مرسل لا يستند على أدلة قانونية أو منطقية، فعقب وكيل المدعي بمذكرة قدمها عبر خدمة تبادل المذكرات، جاء فيها: ما ورد من أنه لا يمكن الطعن في المحررات الرسمية، فإن هذا إقرار في صحة صدور الخطاب محل الدعوى، وانعقاد المسؤولية على الجهة المدعى عليها، وأن آثاره هو منع موكله من استكمال العمل، وهو محل الدعوى وليس الطعن به؛ لأنه محل بينه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ذكر أن الخطاب المشار إليه تضمن المفاهمة مع الرئيس التنفيذي للشركة وإفهامه بمبررات العدول عن الموقع، كما لم يرد للمدعى عليها أي اعتراض من الرئيس التنفيذي على ما ورد بالخطاب في حينه وحتى تاريخه، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر أن ما أدعاه ممثل المدعى عليها يلزم له الإثبات وما ذكره ليس عليه دليل، لا سيما وأن الرئيس التنفيذي لشركة (...) قد نفى علمه بصدور هذا الخطاب أو أنه سبب في صدوره وقد كان صدور هذا الخطاب مبني على أن الرئيس التنفيذي لشركة (...) أفادهم بالعدول عن الموقع محل العقد، فعقب ممثل المدعى عليها بأن خطاب المدعى عليها محرر رسمي يثبت المفاهمة التي تمت بين المدعى عليها والرئيس التنفيذي لشركة (...)، كما أن المدعى عليها لم تستند إلى

الخطاب فقط، وإنما استندت إلى المبررات الواردة إليها من جهة الاختصاص وزارة الزراعة، فعقب وكيل المدعي بأن الخطاب محل الدعوى مبناه على أن هناك تواصلاً مع الرئيس التنفيذي لشركة (...) وليس كما ذكره ممثل المدعى عليها من أن هناك موانع أخرى. بعد ذلك قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم.

الأسباب

لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكله عن الأضرار المادية التي لحقت به جراءً توقفه عن العمل بمبلغٍ قدره (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف ريال وفقاً لما سلف بسطه في الوقائع؛ فإن المحاكم الإدارية تختص ولائياً بنظر الدعوى وفقاً لنص المادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ج-دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة"، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي تنص على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع..."، كما أن الدعوى محالة للدائرة وفقاً

لمنصوص الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام المرافعات أمام الديوان. وعن سماع الدعوى، فبما أن الثابت أن وكيل المدعي رفع دعواه الماثلة مطالباً بتعويض موكله عن الأضرار المادية التي لحقت به جراء إيقافه عن العمل، وكان ذلك بتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٤هـ؛ فإن نشوء الحق يكون من هذا التاريخ، والثابت أن وكيل المدعي تقدم لهذه المحكمة بدعواه الماثلة بتاريخ ١٤٣٩/١١/٣هـ، وبما أن الفقرة (٦) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قد نصت على أنه: "فيما لم يرد فيه نص خاص، لا تسمع الدعوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به..."؛ مما تكون معه الدعوى قد استوفت أوجه سماعها المنصوص عليها في المادة المذكورة آنفاً. وعن موضوع الدعوى، ولما كان من المستقر عليه فقهاءً وقضاءً أن دعوى التعويض القائمة على أساس المسؤولية التقصيرية تقتضي توافر أركانها الثلاثة المتمثلة في (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية)، وأن انتفاء أي ركن منها يؤدي إلى انتفاء دعوى التعويض. وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة، فبما أن الثابت أن وكيل المدعي يُطالب بإلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغٍ قدره (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف ريال جراءَّ توقفه عن العمل بسبب الخطاب الصادر من المدعى عليها برقم (١٨٥٩٨) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٤هـ؛ عليه فإن الدائرة وهي بصدد نظرها لحقيقة الدعوى تجد أن الخطأ الذي يدعيه المدعي في جانب المدعى عليها غير محقق؛ ذلك أن الخطاب الذي يستند إليه وكيل المدعي في إثبات خطأ المدعى عليها

لم يتضمن ما يوجب قيام المسؤولية تجاه المدعى عليها، حيث ورد في الخطاب المشار إليه ما نصه: "الموضوع: بشأن مشروع شركة (...) شرق المحير. مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة القصيم، تجدون برفقه كامل الأوراق الدائرة بشأن طلب الرئيس التنفيذي لشركة (...) التوسع في مشاريع الإنتاج والتربية للدواجن على الأرض الموزعة عليهم جنوب شرق مركز محير الترمس المنتهية بكتابكم رقم (١٤١٠٢٢) في ١٤٣٤/٤/٨هـ. نفيدكم أنه تم التواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة (...) وأفاد أنهم عدلوا عن الموقع وأن لديهم توجه في أن يكون مشروعهم في منطقة الجوف. وبعرض ذلك على أمير المنطقة وجه بالكتابة لكم بذلك. لذا نأمل الاطلاع والإحاطة وحفظ الأوراق لديكم باعتبار الموضوع منتهياً بذلك"؛ فمضمون الخطاب الإفادة فقط، ولم يتضمن إحداث أثر قانوني أو مادي بحق المدعي. وعلى فرض تحقق ركن الخطأ فإن ركن الضرر الموجب للتعويض يجب أن تتوافر فيه شروط معينة، وهي أن يكون الضرر مباشراً، وأن يكون محققاً، وأن يخل بمركز يحميه القانون؛ وعليه فإن الضرر المحتمل لا يعوض عنه بل لا بد من تحقق الضرر يقيناً، كما أن الأصل هو عدم التعويض عن الربح الفائت إذ إن القول بتضمين المدعي بالأرباح المفترضة قول مخالف لما عليه عامة أهل العلم، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم (١٠٩) في الدورة (١٢/٣) حيث جاء فيه: "خامساً: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارةٍ حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد..."، وهو ما يستهدفه المدعي في هذه الدعوى؛ عليه فإن الدائرة

ترى أن هذه الدعوى الماثلة جديرةٌ بالرفض، وتقضي بذلك بحكمها أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم (٤٩٥) لعام ١٤٤٣هـ المرفوعة من (...) ضد إمارة منطقة القصيم.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.